

業務妨害罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、誤っているものを2個選びなさい。

1. 業務妨害罪における「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいい、営利を目的とするものでなくても「業務」に含まれる。
2. 業務妨害罪における「業務」は、業務自体が適法なものであることを要するから、行政取締法規に違反した営業行為は「業務」には当たらない。
3. 強制力を行使しない非権力的公務は、公務執行妨害罪における「公務」に当たるとともに業務妨害罪における「業務」にも当たる。
4. 威力業務妨害罪における威力を「用いて」といえるためには、威力が直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要する。
5. 業務妨害罪における「妨害」とは、現に業務妨害の結果が発生したことを必要とせず、業務を妨害するに足りる行為があることをもって足りる。

No251	業務妨害罪		正答率
H27-2	正 解	2、4（順不同）	84%

1 正しい

大判大 10.10.24。判例は、業務妨害罪における「業務」とは「精神的であると経済的であるとを問わず、広く職業その他継続して従事することを要すべき事務又は事業」であるとしている。よって、営利を目的とするものでなくとも「業務」に含まれる。

2 誤っている

業務妨害罪（233 条後段、234 条）は、事実上平穏に行われている人の社会的活動の自由を保護しようとするものであるから、その活動が平穏に行われている限り刑法上保護に値するとされている。裁判例にも「業務妨害罪により保護せられる法益は事実上平穏に行われている一定の業務であって、その業務の開始される原因となった契約が民法上有効であることや、その業務に関する行政上の許可が存在することの如きは必ずしもその業務ということの要件ではない」（東京高判昭 27.7.3）としたものがある。よって、行政取締法規に違反した営業行為であっても、平穏に行われているものであれば、「業務」に当たり得る。

3 正しい

公務執行妨害罪（95 条 1 項）における「公務」とは、公務員が担当・処理すべき事務であり、ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてがそれに含まれる（最判昭 53.6.29）。よって、強制力を行使しない非権力的公務であっても「公務」に当たる。他方、業務妨害罪（233 条後段、234 条）における業務について、判例は、県議会委員会における条例案の採択等を威力により妨害した事案において、その事務は「強制力を行使する権力的公務」でないとし、威力業務妨害罪の成立を肯定している（最決昭 62.3.12）。このように判例は、強制力を行使する権力的公務以外の公務は「業務」に当たるとしている。よって、強制力を行使しない非権力的公務は「業務」に当たる。

4 誤っている

最判昭 32.2.21。判例は、威力業務妨害罪（234 条）における威力を「用いて」との要件について、「一定の行為の必然的結果として、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしも、それが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない」としている。

5 正しい

最判昭 28.1.30。判例は、業務妨害罪（233 条後段、234 条）における「妨害」とは「現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為あるをもつて足る」としている。